



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **SANDI ZAENAL SAPUTRA ALS OBET BIN (ALM)**
AGUS SURYANA

Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 05 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H Basuki II No. 109 RT. 003 RW. 010 Kel. Binong
Kec. Batununggal Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sandi Zaenal Saputra als Obet Bin Alm Agus Suryana ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Januari 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2026 sampai dengan tanggal 08 Maret 2026
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2026 sampai dengan tanggal 07 April 2026
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2026 sampai dengan tanggal 26 April 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2026 sampai dengan tanggal 20 Mei 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan tanggal 19 Juli 2026

Terdakwa 2

Nama lengkap : **ANDREY SETIAWAN Als CETRAK Bin**
HARYANTO

Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 11 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kebon Jayanti No. 87 RT. 001 RW. 002 Kel. Kebon
Jayanti Kec. Kiaracondong Kota Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andrey Setiawan als Cetrak Bin Haryanto ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2026 sampai dengan tanggal 20 Februari 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2026
sampai dengan tanggal 01 April 2026
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02
April 2026 sampai dengan tanggal 01 Mei 2026
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2026 sampai dengan tanggal 26 April 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2026 sampai dengan tanggal 20
Mei 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan tanggal 19 Juli 2026

Terdakwa menghadap di muka persidangan tanpa didampingi oleh Advokat meskipun
haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg
tanggal 21 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg tanggal 21 April 2026
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I **SANDI ZAENAL SAPUTRA Als OBET Bin AGUS SURYANA
(Alm)** dan Terdakwa II **ANDREY SETIAWAN Als CETRAK Bin HARYANTO**,
bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan atau dimuka
umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang
atau barang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dakwaan pertama
Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I **SANDI ZAENAL SAPUTRA Als OBET Bin
AGUS SURYANA (Alm)** dan Terdakwa II **ANDREY SETIAWAN Als CETRAK**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



Bin HARYANTO berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar @Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Advokat Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I SANDI ZAENAL SAPUTRA Als OBET Bin (Alm) AGUS SURYANA bersama-sama dengan terdakwa II ANDREY SETIAWAN Als CETRAK Bin HARYANTO dan Sdr. IKI Als BUEK (saat ini belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 09 November 2025 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2025, bertempat di depan kampus Unjani Jl. Papanggungan RW. 011 Kel. Sukapura Kec. Kiaracondong Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I SANDI ZAENAL SAPUTRA alias OBET bin AGUS SURYANA (alm), terdakwa II ANDREY SETIAWAN alias CETRAK bin HARYANTO, dan bersama teman yang lain yaitu Sdr. IKI alias BUEK (saat ini belum tertangkap), Sdr. SANDI alias KALA, Sdr. DEDI alias JABEN sedang nongkrong dan meminum-minuman keras lalu sekitar pukul 20.00 datang 5 (lima) orang teman dari SANDI alias KALA untuk ikut nongkrong, kemudian Sdr. SANDI alias KALA mengatakan sedang ada masalah dengan saksi RISWAN SUNDARA alias ICAN karena saksi RISWAN Als ICAN pernah berkata kasar kepada Sdr. SANDI Als KALA lalu terdakwa II ANDREY SETIAWAN alias CETRAK dan dua orang yang tidak dikenal oleh saksi RISWAN dengan menggunakan kendaraan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



R2 pergi ke daerah UNJANI bertujuan untuk memeriksa dan memastikan bahwa saksi RISWAN SUNDARA alias ICAN berada di tempat tongkongannya, kemudian sesampai ditempat tujuan dan melihat saksi RISWAN, kemudian Terdakwa II ANDREY SETIAWAN Als CETRAK bertanya kepada saksi RISWAN SUNDARA "Aya Domen Teu Didieu sareng Sitorus" kemudian saksi RISWAN SUNDARA menjawab "Tidak Tau", setelah itu Terdakwa II ANDREY SETIAWAN alias CETRAK dan teman-temannya kembali ke tempat tongkrongan semula yaitu di lapang sentral Kiaradondong dan berbicara kepada yang lain "ITU SI ICAN JENG BARUDAKNA AYA (ITU ICAN ADA BERSAMA TEMAN-TEMANNYA), kemudian Sdr. IKI alias BUEK mengajak Terdakwa I SANDI ZAENAL SAPUTRA alias OBET bin AGUS SURYANA (alm) untuk mengambil 3 (tiga) golok di rumahnya dengan berjalan kaki untuk diberikan kepada terdakwa I SANDI ZAENAL SAPUTRA, terdakwa II ANDREY SETIAWAN alias CETRAK bin HARYANTO dan satunya dipegang oleh Sdr. IKI alias BUEK, selanjutnya pada pukul 23.10 terdakwa I SANDI ZAENAL SAPUTRA, terdakwa II ANDREY SETIAWAN alias CETRAK dan Sdr. IKI alias BUEK menghampiri saksi RISWAN dengan berjalan kaki sedangkan 4 (empat) orang laki-laki temannya yaitu Sdr. SANDI alias KALA menghampiri dengan menggunakan kendaraan R2 ke daerah UNJANI untuk menemui saksi AGUNG PURNAMA PUTRA alias JOKER, Sdr. DIKI dan Sdr. VIO, lalu saksi RISWAN Als ICAN berkata "REK NAON KADIEU REK NEANGAN SI DOMEN MAH TONG KADIEU (MAU APA KESINI CARI DOMEN JANGAN KESINI) selanjutnya terdakwa I SANDI ZAENAL SAPUTRA alias OBET bin AGUS SURYANA (alm) berkata "SAHA NU REK NEANGAN SI DOMEN EWEUH MASALAH JENG SI DOMEN MAH (SIAPA YANG MAU CARI DOMEN GAADA MASALAH DENGAN SI DOMEN) lalu Terdakwa I SANDI ZAENAL menghampiri saksi RISWAN SUNDARA dan langsung mengeluarkan golok dari balik pakaiannya kemudian memukulkannya kearah kepala saksi RISWAN sehingga kepala saksi RISWAN terluka sayatan dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa SANDI ZAENAL memukulkan Kembali goloknya namun ditahan oleh saksi RISWAN dan mengenai ibu jari tangan kanan saksi RISWAN sehingga ibu jari saksi RISWAN putus, kemudian saksi RISWAN melihat terdakwa II ANDREY SETIAWAN Als CETRAK Bin HARYANTO sedang mengejar Sdr Joker, kemudian setelah tidak berhasil mengejar Sdr. Joker Terdakwa I SANDI ZAENAL, terdakwa II ANDREY SETIAWAN Als CETRAK Bin HARYANTO bersama dengan seseorang yang tidak saksi RISWAN kenal datang Kembali memukul saksi RISWAN secara bersamaan, lalu saksi VIO berteriak meminta pertolongan dan Terdakwa I SANDI ZAENAL, terdakwa II ANDREY

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Als CETRAK Bin HARYANTO dan teman-temannya berhasil melarikan diri secara berpacaran dan membuang golok yang digunakan untuk memukul saksi RISWAN. Setelah kejadian tersebut saksi RISWAN dibawa ke rumah Saksit untuk mendapatkan pertolongan.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VeR/46/RS/XI/2025 tanggal 10 November 2025 dari Rumah Sakit Umum Pindad Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syifa Shafira Maulida Rahma, terhadap korban RISWAN SUNDARA alias ICAN dengan kesimpulan sbb:

1. Terdapat luka sayat di kepala bagian kiri dan Tengah akibat kekerasan benda tajam;
2. Terdapat luka terbuka di lengan kanan akibat kekerasan benda tajam;
3. Terdapat luka amputasi di ruas jari ke -1 tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;
4. Terdapat luka sayat di jari ke-3 akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 262 Ayat (3) UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I SANDI ZAENAL SAPUTRA Als OBET Bin (Alm) AGUS SURYANA bersama-sama dengan terdakwa II ANDREY SETIAWAN Als CETRAK Bin HARYANTO dan Sdr. IKI Als BUEK (saat ini belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 09 November 2025 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2025, bertempat di depan kampus Unjani Jl. Papanggungan RW. 011 Kel. Sukapura Kec. Kiaracondong Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I SANDI ZAENAL SAPUTRA alias OBET bin AGUS SURYANA (alm), terdakwa II ANDREY SETIAWAN alias CETRAK bin HARYANTO, dan bersama teman yang lain yaitu Sdr. IKI alias BUEK (saat ini belum tertangkap), Sdr. SANDI alias KALA, Sdr. DEDI alias JABEN sedang nongkrong dan meminum-minuman keras lalu sekitar pukul 20.00 datang 5 (lima) orang teman dari SANDI alias KALA untuk ikut nongkrong, kemudian Sdr. SANDI alias KALA mengatakan sedang ada masalah dengan saksi RISWAN SUNDARA alias ICAN karena saksi RISWAN Als ICAN pernah berkata kasar kepada Sdr.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



SANDI Als KALA lalu terdakwa II ANDREY SETIAWAN alias CETRAK dan dua orang yang tidak dikenal oleh saksi RISWAN dengan menggunakan kendaraan R2 pergi ke daerah UNJANI bertujuan untuk memeriksa dan memastikan bahwa saksi RISWAN SUNDARA alias ICAN berada di tempat tongkongannya, kemudian sesampai ditempat tujuan dan melihat saksi RISWAN, kemudian Terdakwa II ANDREY SETIAWAN Als CETRAK bertanya kepada saksi RISWAN SUNDARA "Aya Domen Teu Didieu sareng Sitorus" kemudian saksi RISWAN SUNDARA menjawab "Tidak Tau", setelah itu Terdakwa II ANDREY SETIAWAN alias CETRAK dan teman-temannya kembali ke tempat tongkrongan semula yaitu di lapang sentral Kiaracondong dan berbicara kepada yang lain "ITU SI ICAN JENG BARUDAKNA AYA (ITU ICAN ADA BERSAMA TEMAN-TEMANNYA), kemudian Sdr. IKI alias BUEK mengajak Terdakwa I SANDI ZAENAL SAPUTRA alias OBET bin AGUS SURYANA (alm) untuk mengambil 3 (tiga) golok di rumahnya dengan berjalan kaki untuk diberikan kepada terdakwa I SANDI ZAENAL SAPUTRA, terdakwa II ANDREY SETIAWAN alias CETRAK bin HARYANTO dan satunya dipegang oleh Sdr. IKI alias BUEK, selanjutnya pada pukul 23.10 terdakwa I SANDI ZAENAL SAPUTRA, terdakwa II ANDREY SETIAWAN alias CETRAK dan Sdr. IKI alias BUEK menghampiri saksi RISWAN dengan berjalan kaki sedangkan 4 (empat) orang laki-laki temannya yaitu Sdr. SANDI alias KALA menghampiri dengan menggunakan kendaraan R2 ke daerah UNJANI untuk menemui saksi AGUNG PURNAMA PUTRA alias JOKER, Sdr. DIKI dan Sdr. VIO, lalu saksi RISWAN Als ICAN berkata "REK NAON KADIEU REK NEANGAN SI DOMEN MAH TONG KADIEU (MAU APA KESINI CARI DOMEN JANGAN KESINI) selanjutnya terdakwa I SANDI ZAENAL SAPUTRA alias OBET bin AGUS SURYANA (alm) berkata "SAHA NU REK NEANGAN SI DOMEN EWEUH MASALAH JENG SI DOMEN MAH (SIAPA YANG MAU CARI DOMEN GAADA MASALAH DENGAN SI DOMEN) lalu Terdakwa I SANDI ZAENAL menghampiri saksi RISWAN SUNDARA dan langsung mengeluarkan golok dari balik pakaiannya kemudian memukulkannya kearah kepala saksi RISWAN sehingga kepala saksi RISWAN terluka sayatan dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa SANDI ZAENAL memukulkan Kembali goloknya namun ditahan oleh saksi RISWAN dan mengenai ibu jari tangan kanan saksi RISWAN sehingga ibu jari saksi RISWAN putus, kemudian saksi RISWAN melihat terdakwa II ANDREY SETIAWAN Als CETRAK Bin HARYANTO sedang mengejar Sdr Joker, kemudian setelah tidak berhasil mengejar Sdr. Joker Terdakwa I SANDI ZAENAL, terdakwa II ANDREY SETIAWAN Als CETRAK Bin HARYANTO bersama dengan seseorang yang tidak saksi RISWAN kenal datang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



Kembali memukul saksi RISWAN secara bersamaan, lalu saksi VIO berteriak meminta pertolongan dan Terdakwa I SANDI ZAENAL, terdakwa II ANDREY SETIAWAN Als CETRAK Bin HARYANTO dan teman-temannya berhasil melarikan diri secara berpacu dan membuang golok yang digunakan untuk memukul saksi RISWAN. Setelah kejadian tersebut saksi RISWAN dibawa ke rumah Saksit untuk mendapatkan pertolongan.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VeR/46/RS/XI/2025 tanggal 10 November 2025 dari Rumah Sakit Umum Pindad Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syifa Shafira Maulida Rahma, terhadap korban RISWAN SUNDARA alias ICAN dengan kesimpulan sbb:

1. Terdapat luka sayat di kepala bagian kiri dan Tengah akibat kekerasan benda tajam;
2. Terdapat luka terbuka di lengan kanan akibat kekerasan benda tajam;
3. Terdapat luka amputasi di ruas jari ke -1 tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;
4. Terdapat luka sayat di jari ke-3 akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 262 Ayat (2) UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISWAN SUNDANA**, di bawah janji di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditandatangani adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 November 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan Kampus Unjani Jalan Papanggungan RW.011 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
 - Bahwa Saksi merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama beberapa orang lainnya;
 - Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang laki-laki yang sebagian besar tidak dikenal oleh Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa merupakan 2 (dua) orang di antara para pelaku yang melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 November 2025 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama teman-temannya yaitu Sdr. JOKER, Sdri. VIO dan Sdr. DIKI sedang berkumpul di depan Kampus Unjani Jalan Papanggungan RW.011 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
- Bahwa kemudian datang 1 (satu) unit sepeda motor yang ditumpangi 3 (tiga) orang laki-laki, salah satunya diketahui bernama Sdr. SANDI als CETRAK, lalu Sdr. SANDI als CETRAK bertanya kepada Saksi mengenai keberadaan seseorang bernama DOMEN dan SITORUS, namun dijawab oleh Saksi tidak mengetahui keberadaan orang tersebut;
- Bahwa setelah itu Sdr. SANDI als CETRAK bersama 2 (dua) orang lainnya pergi meninggalkan lokasi, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit setelahnya datang kembali bersama sekitar 7 (tujuh) orang laki-laki lainnya, sebagian berjalan kaki dan sebagian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SANDI ZAENAL bersama beberapa orang lainnya menghampiri Saksi dan teman-teman Saksi, lalu Terdakwa I SANDI ZAENAL mengeluarkan senjata tajam dari balik pakaiannya dan memukulkannya ke arah kepala Saksi sehingga kepala Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa ketika Terdakwa I SANDI ZAENAL kembali mengayunkan senjata tajam tersebut, Saksi berusaha menangkis menggunakan tangan kanan, namun mengakibatkan ibu jari tangan kanan Saksi putus akibat sabetan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ANDREY als CETRAK juga melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan golok yang dibawanya dan mengenai bagian punggung Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian teman Saksi yaitu Sdr. JOKER dan Sdr. DIKI berusaha melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II ANDREY als CETRAK bersama beberapa orang lainnya mengejar Sdr. JOKER, namun Sdr. JOKER berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I SANDI ZAENAL bersama seorang laki-laki lain yang tidak dikenal kembali memukul Saksi menggunakan senjata tajam, sedangkan Saksi berusaha menahan serangan tersebut menggunakan tangannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Sdri. VIO berlari sambil berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan, para pelaku melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan Saksi kemudian dibawa warga sekitar ke Rumah Sakit Pindad Bandung untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan, Saksi bersama teman-temannya sempat melakukan perlawanan dan berusaha menyelamatkan diri;
- Bahwa para pelaku pada saat melakukan pengeroyokan membawa senjata tajam berupa golok bergagang tulang warna coklat, besi siku, balok kayu dan benda lainnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi mengalami jari jempol saksi putus akibat benda tajam sesuai visum VeR/46/RS/XI/2025 tanggal 10 November 2025 dari Rumah Sakit Umum Pindad Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syifa Shafira Maulida Rahma, terhadap korban RISWAN SUNDARA alias ICAN dengan kesimpulan sbb: Terdapat luka sayat di kepala bagian kiri dan Tengah akibat kekerasan benda tajam; Terdapat luka terbuka di lengan kanan akibat kekerasan benda tajam; Terdapat luka amputasi di ruas jari ke -1 tangan kanan akibat kekerasan benda tajam; Terdapat luka sayat di jari ke-3 akibat kekerasan benda tajam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANDI HANDIANA**, di bawah janji di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditandatangani adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 November 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan Kampus Unjani Jalan Papanggungan RW.011 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa I SANDI ZAENAL SAPUTRA alias OBET Bin (Alm) AGUS SURYANA maupun Terdakwa II ANDREY SETIAWAN alias CETRAK Bin HARYANTO;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I SANDI ZAENAL pada saat dibawa ke Mako Polsek Kiaracondong oleh korban RISWAN SUNDARA bersama beberapa orang lainnya yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa II ANDREY SETIAWAN berdasarkan keterangan dari Terdakwa I SANDI ZAENAL yang menerangkan bahwa pelaku pengeroyokan terhadap korban RISWAN SUNDARA menggunakan senjata tajam jenis golok adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, Saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Kiaracondong melakukan pencarian terhadap Terdakwa II ANDREY SETIAWAN dan Sdr. IKI alias BUEK yang saat ini belum tertangkap;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2026 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa II ANDREY SETIAWAN sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kebon Jayanti Nomor 87 RT 001 RW 002 Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, kemudian Saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Kiaracondong mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa II untuk dibawa ke Polsek Kiaracondong guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa I SANDI ZAENAL diamankan oleh korban RISWAN SUNDARA bersama beberapa anggota keluarganya pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026 sekira pukul 17.00 WIB di rumah teman Terdakwa I di daerah Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan selanjutnya dibawa ke Mako Polsek Kiaracondong;
- Bahwa benar Terdakwa II ANDREY SETIAWAN diamankan pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2026 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya di wilayah Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung oleh Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Kiaracondong;
- Bahwa pada saat para Terdakwa diamankan tidak ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis golok yang digunakan untuk melukai korban RISWAN SUNDARA;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para Terdakwa diperoleh keterangan bahwa senjata tajam jenis golok yang digunakan dalam pengeroyokan tersebut telah dibuang ke sungai di sekitar tempat kejadian perkara setelah para Terdakwa melakukan penganiayaan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui para pelaku melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan cara memukul dan membacok korban menggunakan senjata tajam jenis golok yang sebelumnya telah dipersiapkan, dengan sasaran ke arah badan dan kepala korban;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut korban RISWAN SUNDARA mengalami luka berat berupa luka pada bagian kepala dan tangan serta putusnya ibu jari tangan kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui motif para Terdakwa melakukan pengeroyokan adalah karena teman para Terdakwa yaitu Sdr. IKI alias BUEK mempunyai permasalahan dengan korban RISWAN SUNDARA, sehingga para Terdakwa bermaksud membantu Sdr. IKI dengan cara menyakiti dan melukai korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi mengalami jari jempol saksi putus akibat benda tajam sesuai visum Ver/46/RS/XI/2025 tanggal 10 November 2025 dari Rumah Sakit Umum Pindad Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syifa Shafira Maulida Rahma, terhadap korban RISWAN SUNDARA alias ICAN dengan kesimpulan sbb: Terdapat luka sayat di kepala bagian kiri dan Tengah akibat kekerasan benda tajam; Terdapat luka terbuka di lengan kanan akibat kekerasan benda tajam; Terdapat luka amputasi di ruas jari ke -1 tangan kanan akibat kekerasan benda tajam; Terdapat luka sayat di jari ke-3 akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Sandi Zaenal Saputra Als Obet Bin (Alm) Agus Suryana

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditandatangani adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 November 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan Kampus Unjani Jalan Papanggungan RW.011 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa I SANDI ZAENAL dan Terdakwa II ANDREY SETIAWAN bersama beberapa temannya yaitu Sdr. IKI alias BUEK, Sdr. SANDI alias KALA, dan Sdr. DEDI alias JABEN sedang berkumpul sambil mengonsumsi minuman keras beralkohol;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB datang sekitar 5 (lima) orang teman dari Sdr. SANDI alias KALA untuk ikut berkumpul;
- Bahwa pada saat itu Sdr. SANDI alias KALA menceritakan bahwa dirinya memiliki masalah dengan korban RISWAN SUNDARA alias ICAN karena korban pernah berkata kasar kepadanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ANDREY SETIAWAN bersama 2 (dua) orang lainnya pergi menggunakan sepeda motor ke daerah UNJANI untuk memastikan keberadaan korban RISWAN SUNDARA alias ICAN;
- Bahwa setelah kembali ke tempat tongkrongan, Terdakwa II ANDREY SETIAWAN memberitahukan bahwa korban RISWAN berada di tempat tongkrongannya;
- Bahwa kemudian Sdr. IKI alias BUEK mengajak Terdakwa I SANDI ZAENAL mengambil 3 (tiga) bilah golok di rumahnya yang selanjutnya masing-masing diberikan kepada Terdakwa I SANDI ZAENAL, Terdakwa II ANDREY SETIAWAN, dan Sdr. IKI alias BUEK;
- Bahwa sekitar pukul 23.10 WIB Terdakwa I SANDI ZAENAL, Terdakwa II ANDREY SETIAWAN dan Sdr. IKI alias BUEK menuju lokasi korban dengan berjalan kaki, sedangkan beberapa teman lainnya mendatangi lokasi menggunakan kendaraan roda dua;
- Bahwa setibanya di lokasi, korban RISWAN berkata, "Rek naon kadieu rek neangan si Domen mah tong kadieu", kemudian Terdakwa I menjawab, "Saha nu rek neangan si Domen eweuh masalah jeng si Domen mah";
- Bahwa setelah itu Terdakwa I SANDI ZAENAL menghampiri korban RISWAN SUNDARA lalu mengeluarkan golok dari balik pakaiannya dan mengayunkannya ke arah kepala korban sehingga mengakibatkan kepala korban mengalami luka sayatan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali mengayunkan golok ke arah korban, namun ditangkis oleh korban menggunakan tangan kanan sehingga mengenai ibu jari tangan kanan korban dan mengakibatkan ibu jari korban putus;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa II ANDREY SETIAWAN sempat mengejar Sdr. JOKER, namun setelah tidak berhasil mengejar, Terdakwa II kembali bersama Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban RISWAN secara bersama-sama;
- Bahwa setelah terdengar teriakan meminta pertolongan dari seseorang di sekitar lokasi, Para Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri secara berpacaran dan membuang golok yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak mengenal korban RISWAN SUNDARA secara pribadi dan hanya mengetahui adanya permasalahan antara korban dengan Sdr. SANDI alias KALA;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan maksud membantu Sdr. SANDI alias KALA yang merasa sakit hati terhadap korban RISWAN SUNDARA;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pada saat melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk atau berada di bawah pengaruh minuman keras.

Terdakwa 2 **Andrey Setiawan Als Cetrak Bin Haryanto**

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditandatangani adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 November 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan Kampus Unjani Jalan Papanggungan RW.011 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa II ANDREY SETIAWAN dan Terdakwa I SANDI ZAENAL bersama beberapa temannya yaitu Sdr. IKI alias BUEK, Sdr. SANDI alias KALA, dan Sdr. DEDI alias JABEN sedang berkumpul sambil meminum minuman keras beralkohol;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB datang sekitar 5 (lima) orang teman dari Sdr. SANDI alias KALA untuk ikut berkumpul;
- Bahwa pada saat itu Sdr. SANDI alias KALA menyampaikan bahwa dirinya memiliki masalah dengan korban RISWAN SUNDARA alias ICAN karena korban pernah berkata kasar kepadanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ANDREY SETIAWAN bersama 2 (dua) orang lainnya pergi menggunakan kendaraan roda dua ke daerah UNJANI untuk memastikan keberadaan korban RISWAN SUNDARA alias ICAN di tempat tongkrongannya;
- Bahwa setelah kembali ke tempat tongkrongan, Terdakwa II ANDREY SETIAWAN memberitahukan bahwa korban RISWAN berada di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. IKI alias BUEK mengajak Terdakwa I SANDI ZAENAL mengambil 3 (tiga) bilah golok di rumahnya yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I SANDI ZAENAL, Terdakwa II ANDREY SETIAWAN dan Sdr. IKI alias BUEK;
- Bahwa sekitar pukul 23.10 WIB Terdakwa I SANDI ZAENAL, Terdakwa II ANDREY SETIAWAN dan Sdr. IKI alias BUEK mendatangi korban RISWAN dengan berjalan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki, sedangkan beberapa teman lainnya mendatangi lokasi menggunakan kendaraan roda dua;

- Bahwa setibanya di lokasi, korban RISWAN berkata, "Rek naon kadieu rek neangan si Domen mah tong kadieu", kemudian Terdakwa I SANDI ZAENAL menjawab, "Saha nu rek neangan si Domen eweuh masalah jeng si Domen mah";
- Bahwa setelah itu Terdakwa I SANDI ZAENAL menghampiri korban RISWAN SUNDARA lalu mengeluarkan golok dari balik pakaiannya dan mengayunkannya ke arah kepala korban sehingga mengakibatkan kepala korban mengalami luka sayatan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali mengayunkan golok ke arah korban, namun ditangkis oleh korban menggunakan tangan kanan sehingga mengenai ibu jari tangan kanan korban dan mengakibatkan ibu jari korban putus;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II ANDREY SETIAWAN sempat mengejar Sdr. JOKER, namun karena tidak berhasil mengejar, Terdakwa II kembali bersama Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban RISWAN secara bersama-sama;
- Bahwa setelah terdengar teriakan meminta pertolongan dari seseorang di sekitar lokasi, Para Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri secara berpacaran dan membuang golok yang digunakan dalam pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak mengenal korban RISWAN SUNDARA secara pribadi dan hanya mengetahui adanya permasalahan antara korban dengan Sdr. SANDI alias KALA;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan maksud membantu Sdr. SANDI alias KALA yang merasa sakit hati terhadap korban RISWAN SUNDARA;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pada saat melakukan pengeroyokan tersebut dalam keadaan mabuk atau berada di bawah pengaruh minuman keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Surat Visum et Repertum VeR/46/RS/XI/2025 tanggal 10 November 2025 dari Rumah Sakit Umum Pindad Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syifa Shafira Maulida Rahma, terhadap korban RISWAN SUNDARA alias ICAN dan lampiran-lampirannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti lain dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 November 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan Kampus Unjani Jalan Papanggungan RW.011 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan/atau penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban RISWAN SUNDARA alias ICAN;
- Bahwa benar sebelum kejadian, Terdakwa I SANDI ZAENAL dan Terdakwa II ANDREY SETIAWAN bersama beberapa orang lainnya yaitu Sdr. IKI alias BUEK, Sdr. SANDI alias KALA, dan Sdr. DEDI alias JABEN sedang berkumpul sambil mengonsumsi minuman keras beralkohol;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 WIB datang sekitar 5 (lima) orang teman dari Sdr. SANDI alias KALA untuk ikut berkumpul, kemudian Sdr. SANDI alias KALA menyampaikan bahwa dirinya memiliki masalah dengan korban RISWAN SUNDARA alias ICAN karena korban pernah berkata kasar kepadanya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II ANDREY SETIAWAN bersama dua orang lainnya pergi menggunakan kendaraan roda dua ke daerah UNJANI untuk memastikan keberadaan korban RISWAN SUNDARA alias ICAN di tempat tongkrongannya;
- Bahwa benar setelah kembali ke tempat tongkrongan, Terdakwa II ANDREY SETIAWAN memberitahukan bahwa korban RISWAN berada di lokasi tersebut;
- Bahwa benar kemudian Sdr. IKI alias BUEK mengajak Terdakwa I SANDI ZAENAL mengambil 3 (tiga) bilah golok di rumahnya untuk dipergunakan oleh Terdakwa I SANDI ZAENAL, Terdakwa II ANDREY SETIAWAN dan Sdr. IKI alias BUEK;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.10 WIB Terdakwa I SANDI ZAENAL, Terdakwa II ANDREY SETIAWAN dan Sdr. IKI alias BUEK mendatangi korban RISWAN SUNDARA dengan berjalan kaki, sedangkan beberapa orang lainnya mendatangi lokasi menggunakan kendaraan roda dua;
- Bahwa benar setibanya di lokasi terjadi percakapan antara korban RISWAN SUNDARA dengan para Terdakwa, kemudian Terdakwa I SANDI ZAENAL langsung menghampiri korban dan mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari balik pakaiannya;
- Bahwa benar Terdakwa I SANDI ZAENAL mengayunkan golok ke arah kepala korban RISWAN SUNDARA sehingga mengakibatkan kepala korban mengalami luka sayatan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Terdakwa I SANDI ZAENAL kembali mengayunkan golok ke arah korban, namun ditangkis oleh korban menggunakan tangan kanan sehingga mengenai ibu jari tangan kanan korban dan mengakibatkan ibu jari korban putus;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa II ANDREY SETIAWAN sempat mengejar Sdr. AGUNG PURNAMA PUTRA alias JOKER, namun setelah tidak berhasil mengejar, Terdakwa II kembali bersama Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban RISWAN SUNDARA secara bersama-sama;
- Bahwa benar setelah terdengar teriakan meminta pertolongan dari seseorang di sekitar lokasi kejadian, para Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri secara berpacu dan membuang golok yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena ingin membantu Sdr. SANDI alias KALA yang merasa sakit hati terhadap korban RISWAN SUNDARA alias ICAN;
- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatannya para Terdakwa berada dalam keadaan dipengaruhi minuman keras beralkohol;
- Bahwa berdasarkan visum VeR/46/RS/XI/2025 tanggal 10 November 2025 dari Rumah Sakit Umum Pindad Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syifa Shafira Maulida Rahma, terhadap korban RISWAN SUNDARA alias ICAN dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka sayat di kepala bagian kiri dan Tengah akibat kekerasan benda tajam; Terdapat luka terbuka di lengan kanan akibat kekerasan benda tajam; Terdapat luka amputasi di ruas jari ke -1 tangan kanan akibat kekerasan benda tajam; Terdapat luka sayat di jari ke-3 akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Kesatu** : Pasal 262 Ayat (3) UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
ATAU
- **Kedua** : Pasal 262 Ayat (2) UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg



pertama Pasal 262 Ayat (3) UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SANDI ZAENAL SAPUTRA Als OBET Bin AGUS SURYANA (Alm)** dan Terdakwa **ANDREY SETIAWAN Als CETRAK Bin HARYANTO** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. *Setiap Orang* tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan atau dimuka umum” adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat, diketahui, atau diakses oleh khalayak umum, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan tenaga bersama” adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dengan kesadaran dan kehendak yang sama untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 November 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan Kampus Unjani Jalan Papanggungan RW.011 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara tersebut merupakan area terbuka dan berada di lingkungan umum yang dapat dilihat oleh masyarakat maupun pengguna jalan lainnya, bahkan setelah kejadian korban ditolong oleh warga sekitar yang melintas, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan dan dimuka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap sebelum kejadian Para Terdakwa bersama beberapa rekannya sedang berkumpul sambil meminum minuman keras, kemudian setelah mendengar adanya permasalahan antara Sdr. SANDI alias KALA dengan korban RISWAN SUNDARA alias ICAN, Para Terdakwa bersama Sdr. IKI alias BUEK sepakat mendatangi korban di daerah UNJANI;

Menimbang, bahwa sebelum mendatangi korban, Para Terdakwa bersama Sdr. IKI alias BUEK terlebih dahulu mengambil 3 (tiga) bilah golok untuk dipergunakan dalam melakukan penyerangan terhadap korban, dimana masing-masing golok dipegang oleh Terdakwa I SANDI ZAENAL, Terdakwa II ANDREY SETIAWAN, dan Sdr. IKI alias BUEK, yang menunjukkan adanya persiapan dan kehendak bersama untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa I SANDI ZAENAL langsung menghampiri korban RISWAN SUNDARA lalu mengeluarkan golok dari balik pakaiannya dan mengayunkannya ke arah kepala korban hingga menyebabkan luka sayatan dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa ketika korban berusaha menahan serangan berikutnya menggunakan tangan kanan, golok yang diayunkan oleh Terdakwa I mengenai ibu jari tangan kanan korban hingga menyebabkan putusnya ibu jari tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II ANDREY SETIAWAN yang sebelumnya mengejar Sdr. AGUNG PURNAMA PUTRA alias JOKER kemudian kembali bersama Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban RISWAN SUNDARA secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat adanya kerja sama dan peran aktif Para Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap korban, dimana tindakan masing-masing pelaku saling berkaitan dan dilakukan dalam satu rangkaian perbuatan yang sama, sehingga unsur "dengan tenaga bersama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor Ver/46/RS/XI/2025 tanggal 10 November 2025, korban RISWAN SUNDARA alias ICAN mengalami luka sayat di kepala bagian kiri dan tengah, luka terbuka di lengan kanan, luka sayat pada jari ke-3, serta luka amputasi pada ruas jari ke-1 tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2026/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusnya ibu jari tangan kanan korban merupakan suatu keadaan yang mengakibatkan hilangnya salah satu anggota badan dan menimbulkan cacat tetap, sehingga menurut hukum termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 262 Ayat (3) UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apa yang akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan, sehingga diharapkan kedepan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis, juga Para Terdakwa semoga setelah dijatuhkan putusan ini diharapkan Para Terdakwa akan dapat lebih bermanfaat minimal bagi dirinya sendiri dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya, mohon hukuman ringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, selengkapnyanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 108 ayat (2) UU No.20 Tahun 2025 tentang KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 250 ayat (1) huruf k UU No.20 Tahun 2025 tentang KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak mengajukan barang bukti selain alat bukti Surat Visum et Repertum VeR/46/RS/XI/2025 tertanggal 10 November 2025, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah terdapat persesuaian dalam melakukan pengeroyokan terhadap korban, maka menurut Majelis Hakim tidak diajukannya barang bukti dimaksud tidak mengurangi kekuatan pembuktian dalam perkara a quo dan oleh karenanya dianggap telah cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka berat terhadap korban yaitu (terdapat luka amputasi di ruas jari ke -1 tangan kanan akibat kekerasan benda tajam);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 262 Ayat (3) UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1 SANDI ZAENAL SAPUTRA Als OBET Bin AGUS SURYANA (Alm)** dan Terdakwa **2 ANDREY SETIAWAN Als CETRAK Bin HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan**



- tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat”; sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana Terhadap **1 SANDI ZAENAL SAPUTRA** Als **OBET Bin AGUS SURYANA (Alm)** dan Terdakwa **2 ANDREY SETIAWAN** Als **CETRAK Bin HARYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026 oleh kami, H. Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Panji Surono, S.H., M.H. dan Gunawan Tri Budiono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beti Kencana, SH MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Eny Sulistyowati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Surono, S.H., M.H.

H. Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H

Panitera Pengganti,

Beti Kencana, S.H., M.H